

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1819/2533

นางสุทริรา แซ่ตัน

โจทก์

นางเป้า ทองปิยะภูมิ

จำเลย

นางเป้า ทองปิยะภูมิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ จำเลยจะฎีกาคำสั่งดังกล่าวอีกหาได้ไม่ (ตามนับฎีกาที่1448/2530) จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า กรณีที่จะต้องห้ามฎีกานั้นเป็นเรื่องที่

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเท่านั้น แต่กรณีนี้ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ จำเลยย่อมมีสิทธิฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากในวันที่ 25 มกราคม 2532 โจทก์ยื่นคำแถลงขอติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งเป็นสัญญาเช่าศาลชั้นต้นอนุญาตต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี โจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยขอเลื่อนคดี ถือว่ามีเจตนาประวิงคดี ให้งดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากห้องแถวเลขที่239

ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้องกับห้องแถวและที่ดินพิพาทให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ
1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะออกจากห้องแถวและที่ดินพิพาท
จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลลงวันที่ 25 มกราคม 2532 และวันที่ 26 พฤษภาคม
2532 และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีไม่มี
เหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับอีก ศาลอุทธรณ์มีคำ
สั่งว่า จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตมาครั้งหนึ่งแล้ว บัดนี้
จำเลยขอทุเลาการบังคับอีกโดยอ้างเหตุผลตามคำร้องเดิม จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง(อันดับ 2)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 4)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคำสั่งเรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น เป็นอำนาจของศาลแต่ละศาลเป็นชั้น ๆ ไป คดีนี้
ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้หรือไม่ก็ตาม
คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยมานั้นชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคำสั่งเรื่องขอลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น เป็นอำนาจของศาลแต่ละศาลเป็นชั้น ๆ ไป คดีนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะอนุญาตให้ขอลาการบังคับไว้หรือไม่ก็ตาม คำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ